

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1589/2534

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณ รุ มาแทรกเตอร์
บริษัท วราวุธ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 537, มาตรา 1025, มาตรา 1026

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 172, มาตรา 183

จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ไม่ได้บรรยายว่า จำเลยร่วมกันเข้าหุ้นส่วนอย่างไร จำเลยคนไหนแต่ผู้เดียวหรือร่วมกับใครบ้างมาทำสัญญาเช่าฉบับไหน เมื่อใด ครั้งไหนที่แทนกัน มีใบมอบอำนาจหรือตั้งตัวแทนหรือไม่ โดยเฉพาะข้อที่โจทก์อ้างว่า จำเลยเข้าหุ้นส่วนโจทก์จะต้องบรรยายให้เข้าลักษณะหุ้นส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1026 ว่าจำเลยคนไหนลงหุ้นอย่างไร ด้วยอะไร อันจะถือว่าเป็นหุ้นส่วน ฟ้องโจทก์จึงไม่ชัดเจนเป็นฟ้องเคลือบคลุม นั้น เมื่อจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมด้วยเหตุดังที่จำเลยฎีกาмаดังกล่าว จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น และมีใช้ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย แม้ฟ้องโจทก์จะมีได้บรรยายให้ชัดเจนว่า จำเลยร่วมกันเป็นหุ้นส่วนอย่างไรก็ตาม แต่การที่จำเลยแต่ละคนจะเข้าหุ้นส่วนกันอย่างไร เป็นรายละเอียดที่โจทก์นำสืบได้ในชั้นพิจารณา โจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายมาในฟ้องก็ได้ การนำสืบของโจทก์ในข้อนี้จึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่ต้องห้ามมิให้รับฟัง โจทก์ในคดีนี้มีได้เป็นคู่ความในคดีก่อน ดังนั้น จึงไม่อาจนำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีก่อนมาฟังเป็นยุติในคดีนี้ได้ จำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 รับเหมาช่วงงานก่อสร้างทางพิพาทจากบริษัท ก.

จำเลยที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยอื่นในอันที่จะต้องชำระค่าเช่ารถแทรกเตอร์ที่ค้างชำระอยู่แก่โจทก์ด้วย แม้จำเลยที่ 3 จะมีได้ลงชื่อเป็นผู้เช่าหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้จำเลยอื่นลงชื่อในสัญญาเช่ารถแทรกเตอร์แทนจำเลยที่ 3 ก็ตาม จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า สัญญาเช่าที่โจทก์อ้างน่าจะไม่ใช่ความจริง โจทก์อาจเพิ่งมาทำขึ้นภายหลัง โดยคบคิดกับจำเลยที่ 2 และที่ 4 เพื่อโยนความรับผิดชอบไปยังจำเลยที่ 1 และที่ 3 ซึ่งมีฐานะการเงินมั่นคงอยู่ นั้น เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น และมีใช้ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ศาลชั้นต้นชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ 3 ข้อ คือ 1. ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ 2. จำเลยทั้งห้าเป็นหุ้นส่วนกันหรือไม่ และ 3. จำเลยเช่ารถตามฟ้องใช่หรือไม่ ดังนี้ ประเด็นว่าค่าเช่ารถมีเพียงไร ย่อมเป็นผลสืบเนื่องจากเมื่อวินิจฉัยประเด็นข้อ 3 แล้วจึงถือว่าอยู่ในประเด็นข้อ 3 ด้วย ดังนั้น แม้ศาลชั้นต้นจะมีได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทในเรื่องค่าเช่าอีก ก็ถือว่าคดีมีประเด็นเรื่องค่าเช่าด้วย โจทก์จึงมีสิทธินำสืบในประเด็นค่าเช่า และศาลมีอำนาจวินิจฉัยให้ได้ บริษัทฯ. รับเหมาก่อสร้างทางให้แก่กรมทางหลวง และบริษัทฯ. ได้ให้จำเลยรับเหมาช่วงงานก่อสร้างทางดังกล่าวซึ่งจำเลยก็ได้เช่ารถแทรกเตอร์ของโจทก์ไปใช้ในการก่อสร้างทางดังกล่าว แต่จำเลยไม่สามารถสร้างทางให้แล้วเสร็จภายในกำหนดในสัญญา ดังนี้จำเลยจะถือเอาวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ. เป็นวันที่สัญญาเช่ารถแทรกเตอร์ระงับ และให้คิดค่าเช่าถึงวันดังกล่าวหาได้ไม่ เพราะวันเลิกสัญญาก่อสร้างทางกับวันที่จำเลยเช่าและผินัดไม่ชำระค่าเช่ารถแทรกเตอร์เป็นคนละส่วนแยกออกจากกันได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 3 เป็นผู้ถือหุ้นของจำเลย

ที่ 1 ด้วย ส่วนจำเลยที่ 4 และที่ 5 เป็นผู้ร่วมดำเนินกิจการกับจำเลยที่ 1 โดยมีผลประโยชน์ร่วมกันอันมีลักษณะเป็นหุ้นส่วน จำเลยทั้งห้าได้ร่วมกันและแทนกันเช่ารถแทรกเตอร์จากโจทก์รวม 10 คัน เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน และติดค้างชำระค่าเช่าโจทก์อยู่รวมเป็นเงิน 6,994,890 บาท จำเลยส่งคืนรถแทรกเตอร์คันสุดท้ายให้แก่โจทก์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2524 ซึ่งถือว่าผิดนัดตั้งแต่วันที่ดังกล่าว โจทก์ติดดอกเบี้ยยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีถึงวันฟ้องเป็นเงิน 524,616.75 บาท ขอให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงิน จำนวน 7,519,506.75 บาท พร้อมดอกเบี้ยยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 6,994,890 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 ให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมจำเลยมิได้รับเหมาช่วงงานจากบริษัทภาคภูมิ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาสร้างทางหลวงจากกรมทางหลวง และมีได้เช่ารถแทรกเตอร์จากโจทก์ตามฟ้อง จำเลยที่ 2 ในฐานะส่วนตัวได้ร่วมกับนายสุเทพ วิภูศิริ ทำการสำรวจ ออกแบบและก่อสร้างทางหลวงกับนายไพโรจน์ แซ่ตั้ง ซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงงานมาจากบริษัทภาคภูมิ จำกัด โดยจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับประโยชน์ใด ๆ จำเลยที่ 2 เป็นผู้เช่ารถแทรกเตอร์จากโจทก์ค่าเช่ารถแทรกเตอร์ตามฟ้องเกินความจริงซึ่งไม่เกิน 1,000,000 บาท จำเลยที่ 5 เป็นเพียงลูกจ้างของจำเลยที่ 2 เท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้บริหารงานสร้างทางหลวงไว้ตกลงให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันไปเช่ารถแทรกเตอร์จากโจทก์รวม 2 คัน ชำระค่าเช่าล่วงหน้าไว้ 180,000 บาท แต่โจทก์ส่งรถที่เข้ามาให้เพียงคันเดียว ต่อมาโจทก์ได้ร่วมลงทุนในการสร้างทางหลวงสายนี้ด้วยรถแทรกเตอร์ 2 คัน มีมูลค่า 2,000,000 บาท สำหรับค่าเช่ารถแทรกเตอร์ 1 คัน นั้นจะชำระเมื่อได้รับเงินค่าก่อสร้างจากกรมทางหลวง แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่ได้รับชำระ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเช่าจากจำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยรับเหมาช่วงงานจากบริษัทภาคุมาศ จำกัด จำเลยที่ 4 ไม่เคยเข้าร่วมลงทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ไม่เคยเช่ารถแทรกเตอร์ของโจทก์ ไม่เคยผิदनัดชำระหนี้แก่โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันชำระเงิน จำนวน 7,353,358.97 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 6,829,890 บาท นับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2525 ซึ่งเป็นวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ยกฟ้องจำเลยที่ 5

จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติว่าบริษัทภาคุมาศ จำกัด รับเหมาก่อสร้างทางหลวงสายบ้านป่าแดง-บ้านสะเดาะพงจากกรมทางหลวง ต่อมา บริษัทดังกล่าวได้ให้จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 4 เป็นหุ้นส่วนรับเหมาช่วงงานก่อสร้างทางดังกล่าว แต่ไม่สามารถสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดในสัญญา กรมทางหลวงจึงบอกเลิกสัญญา และไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทภาคุมาศ จำกัด และในการรับเหมาช่วงงานดังกล่าวจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ได้ร่วมกันเช่ารถแทรกเตอร์ไปจากโจทก์รวม 10 คัน และติดค้างชำระค่าเช่าโจทก์รวมทั้งดอกเบี้ยก่อนฟ้องเป็นเงิน 7,353,358.97 บาท ส่วนจำเลยที่ 5 ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าเป็นหุ้นส่วน จึงไม่ต้องรับผิดชอบด้วย

จำเลยที่ 3 ฎีกาข้อแรกว่า ฟ้องโจทก์ไม่ได้บรรยายว่าจำเลยร่วมกันเข้าหุ้นส่วนอย่างไร จำเลยคนไหนแต่ผู้เดียวหรือร่วมกับใครบ้างมาทำสัญญาเช่าฉบับไหน เมื่อใด ครั้งไหนที่แทนกัน มีใบมอบอำนาจหรือตั้งตัวแทนหรือไม่ โดยเฉพาะที่โจทก์อ้างว่าจำเลยเข้าหุ้นส่วนโจทก์จะต้องบรรยายให้เข้าลักษณะหุ้นส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1026 ว่า จำเลยคนไหนลงหุ้นอย่างไรด้วยอะไร อันจะถือว่าเป็นหุ้นส่วน ฟ้องโจทก์จึงไม่ชัดเจน อ่านแล้วไม่เข้าใจพอจะให้จำเลยต่อสู้คดีเต็มที่ได้นั้นเห็นว่า จำเลยที่ 3 มิได้ให้การต่อสู้ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมด้วยเหตุดังที่ฎีกามาจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและมีใช้ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

จำเลยที่ 3 ฎีกาต่อไปว่า ฟ้องโจทก์ว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ร่วมดำเนินการอย่างหุ้นส่วนแต่ไม่บรรยายว่าร่วมกันอย่างไรโจทก์จึงไม่มีสิทธิจะนำสืบว่าร่วมหุ้นส่วนกันโดยวิธีใด การนำสืบของโจทก์จึงไม่ชอบ และห้ามมิให้รับฟังเห็นว่า แม้ฟ้องโจทก์จะมีได้บรรยายให้ชัดแจ้งว่า จำเลยที่ 1 ร่วมกันเป็นหุ้นส่วนอย่างไรก็ตามแต่การที่จำเลยแต่ละคนจะเข้าหุ้นส่วนกันอย่างไรเป็นรายละเอียดที่โจทก์นำสืบได้ในชั้นพิจารณา โจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายมาในฟ้องก็ได้ การนำสืบของโจทก์ในข้อนี้จึงชอบด้วยกฎหมายและไม่ต้องห้ามมิให้รับฟัง ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าการนำสืบของโจทก์ก็ไม่ต้องด้วยข้อเท็จจริง โดยเฉพาะจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนคือ นางสาวพวงเพชร ลงชื่อร่วมกับจำเลยที่ 2 และประทับตราของจำเลยที่ 1 ด้วย แต่กลับปรากฏตามเอกสารหมาย ล.13 ว่า ผู้ที่ทำสัญญารับช่วงงานสร้างทางพิพาทจากบริษัทภาณุมาศ จำกัดคือ จำเลยที่ 2 กับนายไพโรจน์และนายสุเทพ แสดงว่าทั้งสามคนรับช่วงงานส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 3 มีนางสาวพวงเพชรผู้จัดการบริษัทจำเลยที่ 1 นายมานิตย์สมุหบัญชีและพนักงานรับสมัครคนงานของบริษัทภาณุมาศ จำกัดนายมนต์ นางยงยุทธ และนายกำธร ต่างเบิกความสอดคล้องต้องกันกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3270/2531 ระหว่างพนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์ พันเอกสมหมาย พูลทรัพย์ โจทก์ร่วม นายมานิตย์ ประยูรหงษ์จำเลย ก็ชี้ขาดว่าจำเลยที่ 3 มิได้เป็นหุ้นส่วนกับจำเลยที่ 2 ในการรับเหมาช่วงงานสร้างทางพิพาทแต่อย่างใด นั้นเห็นว่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยที่ 3 อ้างเป็นคดีอาญาขอหาความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ซึ่งศาลฎีกาเพียงแต่วินิจฉัยว่า ตามคำเบิกความของจำเลย (จำเลยที่ 2 ในคดีนี้) ในคดีดังกล่าวประกอบกับสัญญาผู้ร่วมทำงานก่อสร้างเอกสารหมาย จ.19 ไม่ปรากฏว่าโจทก์ร่วม (จำเลยที่ 3 ในคดีนี้) หรือบริษัทวรารุจจำกัด (จำเลยที่ 1 ในคดีนี้) เข้าเกี่ยวข้องแต่ประการใด เท่านั้นหาได้วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 3 มิได้เป็นหุ้นส่วนกับจำเลยอื่นในการรับเหมาช่วงงานก่อสร้างทางพิพาท อีกทั้งโจทก์ในคดีนี้ก็ได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าวด้วย ฉะนั้น จึงไม่อาจนำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่อ้างมาฟังเป็นยุติในคดีนี้ได้ แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 รับเหมาช่วงงานก่อสร้างทางหลวงจากบริษัทภาณุมาศ จำกัด จำเลยที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ชำระค่าเช่ารถแทรกเตอร์ที่ค้างชำระอยู่แก่โจทก์ด้วย แม้จำเลยที่ 3 จะมีได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้เช่า หรือมอบหมายเป็นหนังสือให้จำเลยที่ 2 และที่ 4 ลงชื่อในสัญญาเช่ารถแทรกเตอร์แทนจำเลยที่ 3 ก็ตาม ส่วนที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า สัญญาเช่าที่โจทก์อ้างน่าจะไม่เป็นความจริง กรณีอาจเพิ่งมาทำขึ้นภายหลังโดยคบคิดกับจำเลยที่ 2 และที่ 4 เพื่อโยนความรับผิดชอบไปยังจำเลยที่ 1 และที่ 3 ซึ่งมีฐานะการเงินมั่นคงอยู่ นั้น ก็เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น และมีใช้ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

จำเลยที่ 3 ฎีกาข้อสุดท้ายว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระค่าเช่ารถแทรกเตอร์ที่ค้างชำระแก่โจทก์ จำเลยที่ 3 ให้การปฏิเสธภาระการพิสูจน์ตกแก่ โจทก์จะต้องนำสืบในเรื่องค่าเช่าให้สมฟ้องแต่ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดเรื่องค่าเช่าเป็นประเด็นในคดี โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะนำสืบและโจทก์ต้องแพ้คดี ที่ศาลอุทธรณ์รับฟังตามที่โจทก์นำสืบจึง

ตลาดเคลื่อนต่อกฎหมาย อย่างไรก็ตามหากจะฟังตามคำฟ้องและคำให้การ จำเลยที่ 3 ก็เห็นว่าค่าเช่าไม่เกิน 100,000 บาท ศาลพิพากษาให้มากกว่านี้ไม่ได้ หรือหากจะฟังข้อเท็จจริงก็น่าจะฟังว่าสัญญาเช่าระบุเมื่อถูกกรมทางหลวงบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ 8 กรกฎาคม 2524 เพราะงานทุกชนิดรวมทั้งรถที่เช่าก็ต้องหยุดทำงานนับแต่วันนั้น ค่าเช่าควรคิดถึงวันดังกล่าวนี้เท่านั้น พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นชี้สองสถาน กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ 3 ข้อ คือ 1. ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ 2. จำเลยทั้งห้าเป็นหุ้นส่วนกันหรือไม่ และ 3. จำเลยเช่ารถตามฟ้องใช่หรือไม่เห็นว่า ค่าเช่ารถมีเพียงไรเป็นผลสืบเนื่องจากเมื่อวินิจฉัยประเด็นข้อ 3 แล้ว จึงถือว่าอยู่ในประเด็นข้อ 3 ด้วย ฉะนั้น แม้ศาลชั้นต้นจะมีได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทในเรื่องค่าเช่าอีกก็ถือว่าคดีมีประเด็นเรื่องค่าเช่าด้วยแล้ว โจทก์จึงมีสิทธินำสืบในประเด็นค่าเช่าและศาลมีอำนาจวินิจฉัยให้ได้ ซึ่งจำเลยที่ 3 ก็ให้การยอมรับแล้วว่าค่าเช่ารถไม่เกิน 1,000,000 บาท ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าจำเลยที่ 3 คาดคะเนว่ามีไม่เกิน 100,000 บาท จึงไม่มีเหตุผลให้รับฟังเป็นความจริงได้ และเกี่ยวกับค่าเช่านี้ในสัญญาเช่าและบันทึกการใช้รถที่เช่าตามเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.12 ก็ได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าค่าเช่ารถวันละเท่าใด ระยะเวลาทำงานของรถที่เช่ามีกี่วัน จำเลยที่ 3 หาได้มาสืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงต้องฟังว่าจำเลยที่ 3 กับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ติดค้างชำระค่าเช่ารถแก่โจทก์อยู่ 6,829,890 บาท โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2524 โดยกำหนดให้ชำระภายใน 7 วัน จำเลยได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2524 แล้วไม่ชำระ จำเลยจึงผิดนัดตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2524 ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 373 วัน จำเลยต้องเสียดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเงิน 523,468.97 บาท ด้วยรวมเป็นเงินที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์ถึงวันก่อนฟ้องทั้งสิ้น 7,353,358.97 บาท และจำเลยที่ 3 จะถือเอาวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกสัญญาก่อสร้างทางพิพาทกับบริษัทภาณุมาศ จำกัดเป็นวันที่สัญญาเช่ารถระบุและคิดค่าเช่าถึงวันดังกล่าวหา

ได้ไม่เพราะวันเลิกสัญญาก่อสร้างทางพิพาทกับวันที่จำเลยเช่าและผิคนัดไม่ชำระค่าเช่ารถเป็นคนละส่วนแยกออกจากกันได้

พิพาทขายยื่น

(จรัส อุดมวรชาติ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ